

1501862-45.2021.8.26.0470

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ELIZABETH SHALDERS DE OLIVEIRA ROXO

Comarca: Porangaba

Foro: Foro de Porangaba

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 24/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WEVERTON SANTOS DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ELIZABETH SHALDERS DE OLIVEIRA ROXO

Vistos.

Trata-se de Ação Penal Pública ajuizada em face de WEVERTON SANTOS DE OLIVEIRA. Isso porque, em tese, no dia 14 de maio de 2021, por volta de 14h20min, na Rua Capitão Antônio Abio da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Porangaba

Foro de Porangaba

Vara Única

RUA VEREADOR BRAZ GICA DA PAZ 193, Porangaba - SP - cep 18260-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501862-45.2021.8.26.0470 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501862-45.2021.8.26.0470

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WEVERTON SANTOS DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ELIZABETH SHALDERS DE OLIVEIRA ROXO

Vistos.

Trata-se de Ação Penal Pública ajuizada em face de WEVERTON SANTOS DE OLIVEIRA. Isso porque, em tese, no dia 14 de maio de 2021, por volta de 14h20min, na Rua Capitão Antônio Abio da Rocha, 478, no município de Guareí, na Estrada Vicinal Domiciano de Souza, 11, no município de Guareí, Comarca de Porangaba - SP, previamente ajustado e com unidade de desígnios com pessoa não identificada, adquiriu, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 35 segmentos de papel de tom amarelo, contendo a presença da substância MDMA- 4EN-PINACA e ADB - BUTINACA, substância constante na classe estrutural dos carnabinóides sintéticos, item 6, estrutura 8, da portaria SVS/MS 344/1998, e atualizações posteriores, (portaria SPTC 136 de 3 de agosto de 2020), com peso líquido de 2,48g, e 39 unidades de segmento quadrado de papel, com peso líquido de 0,45g, contendo a substância 2 C-B, relacionada na lista f2 da portaria SVS/SMS 344/1998, conforme laudos definitivos de fls. 32/45 e 91/99. A denúncia foi recebida a fls. 149/150, em 27 de maio de 2022. Citado, o acusado apresentou defesa prévia (fls. 146/147).

Audiência de instrução e julgamento a fls. 192/194. As partes apresentaram alegações finais de forma oral.

É o relato. Fundamento e decido.

A materialidade do delito restou comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 3/4, pelo laudo pericial de fls. 100/112 e pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório. A autoria também é certa. Vejamos.

As testemunhas Anderson Ribeiro de Sales e Valdeci de Barros, agentes penitenciários, relataram que estavam fazendo a entrega dos sedex no dia dos fatos e ao entregar o pertencente ao réu, que confirmou ser destinatário do mesmo, em sua abertura, constatarem as drogas na tampa de um frasco. As substâncias encontradas eram K4 e LCD. A remessa fora realizada por Maria Coelho dos Santos Oliveira, genitora do acusado.

O réu, interrogado, confirmou a propriedade da droga, mas disse que era para seu uso.

Todavia, a quantidade da droga e sua potencialidade indicam que destinavam ao tráfico dentro da penitenciária, não sendo verossímil e desprovida de comprovação a alegação de que utilizaria toda a droga apreendida.

Certa à condenação. Passo à dosimetria.

Na primeira fase, necessário considerar a alta potencialidade das drogas apreendidas, drogas sintéticas, motivo pelo qual acresço a pena e fixo em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência e fixo a pena intermediária em 7 anos de reclusão e 700 dias-multa.

Na terceira fase, presente a causa de aumento do art. 40, III, da Lei de Drogas.

Acresço a pena em 1/6 e fixo em 8 anos e 2 meses de reclusão e 817 dias-multa.

Incabível a figura do tráfico privilegiado, tendo em vista a reincidência do acusado e a quantidade de droga apreendida, circunstâncias que revelam que está envolvido com a criminalidade, ainda que em custódia do Estado.

Diante da reincidência ostentada e do quanto de pena aplicado, fixo o regime inicial fechado. Ausentes os requisitos do art. 44 do CP.

Dias multa no mínimo legal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e CONDENO o acusado pela prática do delito do art. 33 "caput", c.c. o art. 40, III, ambos da Lei 11.343/2006 e aplico-lhe a pena de 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado e 817 dias-multa, no mínimo legal.

NEGO o direito de recorrer em liberdade, posto que ainda que em custódia do Estado continua cometendo delitos, ferindo a ordem pública.

Transitada em julgado a presente sentença, intime-se o Ministério Público a fim de que este se manifeste acerca da possibilidade dos bens apreendidos serem destinados a escolas públicas e centros terapêuticos de desintoxicação para usuários de drogas, localizados nesta Comarca, a fim de que sejam utilizados em programas sociais de repressão e combate ao consumo de drogas, conforme autoriza a Lei 11.343/2006.

P.R.I. Porangaba, 21 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA